

1500675-09.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]” (RT 729/542).

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, é de rigor a condenação da acusada nos estritos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500675-09.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500675-09.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142714/2022 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 25188731 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2142714 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMANDA DE MOURA ALVAREZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

AMANDA DE MOURA ALVAREZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 25 de maio de 2022, na Rua Vereador Rui Rodrigues, 10, Pinus do Iriguassu II, nesta cidade e comarca de Caçapava, a ré, supostamente, trazia consigo, substâncias entorpecentes, para posterior entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou Regulamentar.

A ré foi notificada (fls. 91), constituiu defensor (fls. 106) e apresentou defesa prévia (fls. 94), sendo recebida a denúncia em 29/07/22 (fls. 101/103).

Citação pessoal certificada a fls. 133.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação, bem como foi a acusada interrogada. Houve debates orais (fls. 137/138).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Finda a fase instrutória, a presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04, fls. 33/34, fls. 35/37, fls. 38/40, fls. 41/44, fls. 45/49, fls. 50/52), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08), Laudo de Constatação Provisória (fls. 13/15), Exame Químico-Toxicológico (fls. 134/136) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria recai de forma incontestável sobre a pessoa da acusada, a começar por sua confissão.

Com efeito, em interrogatório extrajudicial, AMANDA DE MOURA ALVAREZ confessou a prática do crime, admitindo que "de fato estava "trabalhando" na biqueira do fundão da Rua Cinco, e quando estava saindo do matagal foi abordada pelos Policiais, que de pronto já disse que em sua bolsa haviam drogas em sua bolsa, sendo crack, cocaína e maconha, e uma quantia em dinheiro das drogas que já tinha vendido; Que ganharia uma porcentagem das drogas que venderia das 07:00 às 19:00 horas; Que não quer declinar o nome da pessoa que lhe "contratou" para vender drogas naquele local" (fls. 16).

Em juízo, AMANDA DE MOURA ALVAREZ disse que tem 22 anos, é solteira, tem filhos, possui o ensino médio completo, estava desempregada, nunca foi condenada criminalmente. Em relação aos fatos, confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, admitindo que os entorpecentes apreendidos em seu poder eram para venda. Esclareceu que fazia 06 dias que havia começado a traficar, pois estava desempregada, sem dinheiro e com filha e irmã menores para criar, razão pela qual, por absoluta necessidade, envolveu-se no ilícito, porém, está arrependida de sua conduta. Contou que trabalhava da 19:00 horas da noite até às 07:00hs da manhã e recebia uma porcentagem em dinheiro pela venda das drogas.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A reforçar a confissão da acusada, o investigador de polícia DIOGO CAMPOS SANCHES, sob o crivo do contraditório, confirmou que, no dia, estavam em diligências pelo Bairro do Pinus e na proximidade da Rua 5 viram a acusada saindo do mato com a mão no bolso. Como a acusada é investigada em outros Boletins de Ocorrência de roubo, suspeitaram que ela pudesse estar armada, especialmente porque fora vista saindo de uma boca de fumo com uma bolsa. Resolveram abordá-la e ela, de pronto, admitiu que estava com drogas e trabalhando na biqueira. Em buscas na bolsa, localizaram as drogas apreendidas nos autos, a saber, maconha e crack, não se lembrando se havia cocaína também. O depoente fez a segurança e a abordagem foi feita pelo policial civil André. O depoente é novo em Caçapava e não conhecia a acusada, mas, de acordo com seu colega André, ela é conhecida pela prática de roubos e estelionato.

Cumprе salientar que a condição de policial - seja militar ou civil - não invalida por si só seus testemunhos, pois não estão impedidos de depor e se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Afora isso, não foi produzida pela d. Defesa qualquer prova de suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de ter a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se

harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Enfim, o dolo de traficar de AMANDA decorre das circunstâncias e local da prisão, conhecido ponto de drogas dessa Comarca, bem como do encontro de dinheiro em notas fracionadas, além de variadas e considerável quantidade de entorpecentes, associados à própria confissão.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Considere-se, ainda, que "[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]" (RT 729/542).

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, é de rigor a condenação da acusada nos estritos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, além das circunstâncias judiciais serem favoráveis à acusada, não se pode negar que, conquanto duas das drogas sejam de natureza extremamente nociva (crack e cocaína), a quantidade apreendida não é tão expressiva assim (14 pinos de cocaína, 23 pedras de crack e 13 porções de maconha), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, a saber, 05 anos de reclusão, além 500 dias-multa.

A propósito: "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).

Ainda, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

No tocante à segunda fase de dosimetria, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, a qual não tem o condão de reduzir as penas aquém do mínimo legal.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento de pena. Todavia, a acusada faz jus à diminuição de 2/3 das penas com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que perfaz o total de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, pois, além de primária e sem antecedentes criminais (fls. 131/132), não há provas de que integre organização criminosa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica da ré.

Excepcionalmente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis à acusada, sua primariedade (fls. 131/132), confissão, tempo de prisão preventiva (quase cinco meses) e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante este magistrado tenha reiteradamente decidido em casos idênticos de maneira diversa, ao adotar regime fechado no tráfico privilegiado, curvo-me ao recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, adotando regime mais brando (aberto), em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica.

Em atenção ao balizado pela C. Superior Instância, reputo preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: "A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011". HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 5/4/2011.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO a acusada AMANDA DE MOURA ALVAREZ como incurso no artigo 33, caput, c.c §4º da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhe às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelas razões excepcionais acima mencionadas, além de 166 dias-multa, no menor valor unitário, pela prática do tráfico privilegiado.

Substituo a pena privativa de liberdade imposta por prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, bem como prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas à reabilitação de dependentes químicos.

Tendo em vista o regime de pena aplicado e o longo período em que a acusada encontra-se presa por esse processo, revogo sua prisão preventiva, facultando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, COM URGÊNCIA.

Faculto à acusada o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Outrossim, observo que a acusada não produziu prova da procedência lícita da importância em dinheiro apreendida em seu poder. Assim, conclui-se que são produtos do tráfico de entorpecentes e, por este motivo, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e artigo 62 da Lei n.º 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento, em favor da União, de tal verba.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça(m)-se guia(s) de execução; (ii) nos termos do Provimento n.º 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA